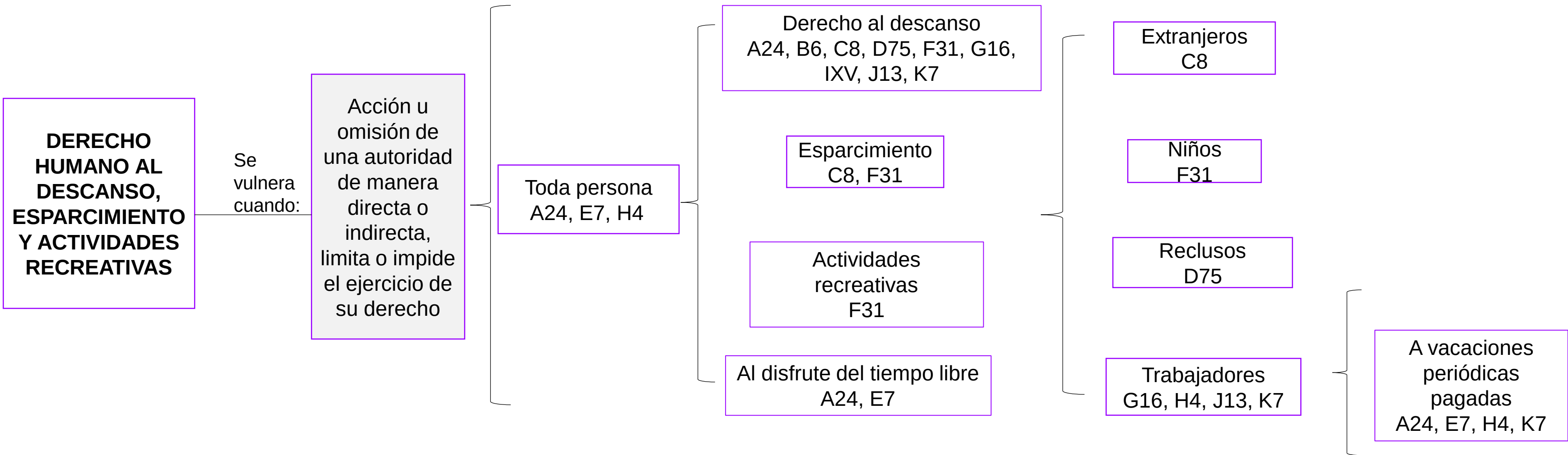




FUENTES

INSTRUMENTOS UNIVERSALES

- A.- DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS.
- B.- DECLARACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE INTOLERANCIA Y DISCRIMINACIÓN FUNDADAS EN LA RELIGION O LAS CONVICCIONES (1981)
- C.- DECLARACIÓN SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS INDIVIDUOS QUE NO SON NACIONALES DEL PAÍS EN EL QUE VIVEN.
- D.- REGLAS MÍNIMAS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RECLUSOS (GINEBRA, 1955).
- E.- PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
- F.- CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO (1989)
- G.- CONVENIO #29 DE LA OIT RELATIVO AL TRABAJO FORZOSO U OBLIGATORIO (1930)
- H.- CONVENCIÓN (NÚMERO 132) DE LA OIT.

INSTRUMENTOS REGIONALES

- I.- DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE
- J.- CARTA INTERNACIONAL AMERICANA DE GARANTÍAS SOCIALES O DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS SOCIALES DEL TRABAJADOR
- K.- PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES ("PROTOCOLO DE SAN SALVADOR", 1988). SUSCRITO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, 17 DE NOVIEMBRE DE 1988.

DERECHO HUMANO AL DESCANSO, ESPARCIMIENTO Y ACTIVIDADES RECREATIVAS

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES UNIVERSALES DECLARATORIAS

A.- DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS

ARTÍCULO 24.-

Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.

B.- DECLARACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE INTOLERANCIA Y DISCRIMINACIÓN FUNDADAS EN LA RELIGIÓN O LAS CONVICCIONES (1981)

Proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de noviembre de 1981. (Resolución 36/55)

ARTÍCULO 6.-

De conformidad con el artículo 1 de la presente Declaración y sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 1, el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión o de convicciones comprenderá, en particular, las libertades siguientes:

a) ...

b) ...

...

h) La de observar días de descanso y de celebrar festividades y ceremonias de conformidad con los preceptos de una religión o convicción;

...

C.- DECLARACIÓN SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS INDIVIDUOS QUE NO SON NACIONALES DEL PAÍS EN EL QUE VIVEN. Resolución 40/144 de la Asamblea General

Artículo 8.-

1. Los extranjeros que residan legalmente en el territorio de un Estado gozarán también, con arreglo a las leyes nacionales, de los siguientes derechos, con sujeción a sus obligaciones establecidas en el artículo 4:

a) ...

b) ...

c) El derecho a protección sanitaria, atención médica, seguridad social, servicios sociales, educación, descanso y esparcimiento, a condición de que reúnan los requisitos de participación previstos en las reglamentaciones pertinentes y de que no se imponga una carga excesiva sobre los recursos del Estado.

D.- REGLAS MÍNIMAS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RECLUSOS (GINEBRA, 1955). SEGUNDA PARTE. REGLAS APLICABLES A CATEGORÍAS ESPECIALES. A. Condenados. Trabajo. 75. 1) La ley o un reglamento administrativo fijará el número máximo de horas de trabajo para los reclusos por día y por semana, teniendo en cuenta los reglamentos o los usos locales seguidos con respecto al empleo de los trabajadores libres. 2) Las horas así fijadas deberán dejar un día de descanso por semana y tiempo suficiente para la instrucción y otras actividades previstas para el tratamiento y la readaptación del recluso. ...
INSTRUMENTOS INTERNACIONALES UNIVERSALES TRATADOS
E.- PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES Parte III ARTÍCULO 7.- Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial: a) ... b) ... c) d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos. ...
F.- CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO (1989) PARTE I. ARTÍCULO 31.- 1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al descanso y el esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural y en las artes. 2. Los Estados Partes respetarán y promoverán el derecho del niño a participar plenamente en la vida cultural y artística y propiciarán oportunidades apropiadas, en condiciones de igualdad, de participar en la vida cultural, artística, recreativa y de esparcimiento.

...

G.- CONVENIO #29 DE LA OIT RELATIVO AL TRABAJO FORZOSO U OBLIGATORIO (1930)

ARTÍCULO 16.-

1. Las personas sujetas al trabajo forzoso u obligatorio no deberán ser transferidas, salvo en caso de necesidad excepcional, a regiones donde las condiciones climáticas y alimenticias sean tan diferentes de aquellas a que se hallen acostumbradas que constituyan un peligro para su salud.

2. ...

3. ...

4. Cuando estos trabajadores deban ejecutar un trabajo regular al que no se hallen acostumbrados, se deberán tomar las medidas necesarias para lograr su adaptación a este género de trabajo, especialmente en lo que se refiere al entrenamiento progresivo, a las horas de trabajo, a los intervalos de descanso y al mejoramiento o aumento de las raciones alimenticias que puedan ser necesarias.

...

H.- CONVENCIÓN (NÚMERO 132) DE LA OIT

Artículo 4.-

1. Toda persona cuyo período de servicios en cualquier año sea inferior al requerido para tener derecho al total de vacaciones prescrito en el artículo anterior tendrá derecho respecto de ese año a vacaciones pagadas proporcionales a la duración de sus servicios en dicho año.

2. En el párrafo 1 del presente artículo, la expresión año significa año civil o cualquier otro período de la misma duración, determinado en cada país por la autoridad competente o por el organismo apropiado.

**INSTRUMENTOS INTERNACIONALES REGIONALES
DECLARACIONES**

I.- DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE

ARTÍCULO XV.- Derecho al descanso y a su aprovechamiento.

Toda persona tiene derecho a descanso, a honesta recreación y a la oportunidad de emplear útilmente el tiempo libre en beneficio de su mejoramiento espiritual, cultural y físico.

J.- CARTA INTERNACIONAL AMERICANA DE GARANTÍAS SOCIALES O DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS SOCIALES DEL TRABAJADOR. Aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana Bogotá, 1948

Jornada de trabajo, descansos y vacaciones

Artículo 13.- Todo trabajador tiene derecho a un descanso semanal remunerado en la forma que fije la Ley de cada país. Los trabajadores que no gocen del descanso en los días indicados en el párrafo anterior tendrán derecho a una remuneración especial por los servicios que presten en esos días y a un descanso compensatorio.

Artículo 14.- Los trabajadores tendrán igualmente derecho a descanso remunerado en los días feriados civiles y religiosos que señale la Ley, con las excepciones que la propia Ley determine en consideración a las mismas razones que justifican el trabajo en los días de descanso hebdomadario. Los que no gocen del descanso en estos días, tienen derecho a una remuneración especial.

Artículo 15.- Todo trabajador que acredite una prestación mínima de servicios durante un lapso dado, tendrá derecho a vacaciones anuales remuneradas, en días hábiles, cuya extensión se graduará en proporción al número de años de servicios. Las vacaciones no podrán compensarse en dinero y a la obligación del empleador de darlas, corresponderá la del trabajador de tomarlas.

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES REGIONALES TRATADOS

K.- PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES ("PROTOCOLO DE SAN SALVADOR", 1988). SUSCRITO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, 17 DE NOVIEMBRE DE 1988.

ARTÍCULO 7.-

Condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo

Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen que el derecho al trabajo al que se refiere el artículo anterior supone que toda persona goce del mismo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias, para lo cual dichos Estados garantizarán en sus legislaciones nacionales, de manera particular:

...

h. El descanso, el disfrute del tiempo libre, las vacaciones pagadas, así como la remuneración de los días feriados nacionales.

...